Datum: _____ Name:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr **Modul 8 – Der Tarifvertrag**	KLA Verkäuferinnen und Verkäufer

Modul 8: Der Tarifvertrag

11.02. und 18.02. · 8 Punkte · Lehrbuch S. 29–31 · Arbeitsheft S. 13–15

Das kann ich danach
- ☐ die Tarifpartner nennen und Tarifautonomie erklären.
- ☐ Manteltarifvertrag und Entgelttarifvertrag unterscheiden.
- ☐ erklären, für wen ein Tarifvertrag gilt.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 7?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wie viel Urlaub gibt das Bundesurlaubsgesetz mindestens?

2. Wie lange muss die Ruhezeit für Erwachsene mindestens sein?

3. Wie lange dürfen Mütter nach der Geburt nicht arbeiten?

Aufgabe 2 Drei Azubis – drei Gehälter?

Lina, Aylin und Tom sind alle im 1. Ausbildungsjahr zur Verkäuferin oder zum Verkäufer. In der Berufsschule vergleichen sie ihre Verträge. *Die Zahlen sind vereinfachte Beispiele.*

Azubi	Betrieb	Vergütung im 1. Jahr	Urlaub
Lina (17)	Modehaus Kröger, Bremen – Der Betrieb ist Mitglied im **Handelsverband**. Lina ist Mitglied der Gewerkschaft **ver.di**.	1.150 €	36 Werktage
Aylin (18)	Nordstadt-Kauf GmbH, Bremerhaven – Der Betrieb ist Mitglied im Handelsverband. Aylin ist **nicht** in der Gewerkschaft. In ihrem Vertrag steht: „Es gelten die Tarifverträge des Einzelhandels.“	1.150 €	36 Werktage
Tom (19)	Kiosk & More, Bremerhaven – Der Betrieb ist **nicht** im Handelsverband. Tom ist nicht in der Gewerkschaft. Im Vertrag steht kein Tarifvertrag.	724 €	24 Werktage

2.1 Vermute: Warum bekommt Tom so viel weniger als Lina und Aylin?

2.2 Aylin ist nicht in der Gewerkschaft und bekommt trotzdem so viel wie Lina. Wie kann das sein?

Zum Nachlesen: Der Tarifvertrag

Wortspeicher
der Tarifvertrag · die Tarifpartner · die Gewerkschaft · der Arbeitgeberverband · die Tarifautonomie · der Manteltarifvertrag · der Entgelttarifvertrag · tarifgebunden · allgemeinverbindlich · die Laufzeit · das Günstigkeitsprinzip · kollektiv

1. Wer schließt den Tarifvertrag ab? (S. 29)

Arbeitgeberverband		Gewerkschaft
vertritt die **Interessen der Arbeitgeber**	**Tarifpartner** (Sozialpartner)	vertritt die **Interessen der Arbeitnehmer**
im Einzelhandel Niedersachsen und Bremen: **Handelsverband Niedersachsen-Bremen**		im Handel: **ver.di** (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft)

Der **Tarifvertrag** ist ein **kollektiver Arbeitsvertrag**: Er gilt nicht nur für eine Person, sondern für eine ganze Gruppe. Er regelt Löhne, Gehälter, Arbeitszeit und weitere Arbeitsbedingungen einer Branche oder eines Unternehmens.

Tarifautonomie: Die Tarifpartner handeln die Tarifverträge **selbstständig und ohne den Staat** aus. Das Recht, Gewerkschaften und Verbände zu gründen, steht im Grundgesetz (**Koalitionsfreiheit**, Art. 9 Abs. 3 GG).

2. Welche Arten gibt es? (S. 29)

Manteltarifvertrag (Rahmentarifvertrag)	Lohn- und Gehaltstarifvertrag (Entgelttarifvertrag)
Arbeitsbedingungen, die sich lange nicht ändern: • wöchentliche Arbeitszeit, Urlaub • Kündigungsfristen • Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, Zuschläge • Einteilung in Lohn- und Gehaltsgruppen **Laufzeit: mehrere Jahre**	Die **Höhe** der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen: • jede Tätigkeit gehört zu einer Gehaltsgruppe • jede Gruppe hat einen festen Betrag **Laufzeit: meist 1–2 Jahre**

3. Für wen gilt der Tarifvertrag? (S. 29)

- **Tarifgebunden** sind die Mitglieder: Der Tarifvertrag gilt zwingend, wenn der **Arbeitgeber im Arbeitgeberverband** und der **Arbeitnehmer in der Gewerkschaft** ist.
- In der Praxis zahlen tarifgebundene Betriebe **allen** Beschäftigten den Tarif – sonst würden alle in die Gewerkschaft eintreten. Oft steht das im Arbeitsvertrag.
- **Allgemeinverbindlich:** Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann einen Tarifvertrag auf Antrag für **alle** Betriebe und Beschäftigten der Branche verbindlich erklären.
- Ohne Tarifvertrag gilt **nur das Gesetz**: z. B. Mindestlohn, Mindestausbildungsvergütung, Mindesturlaub.

4. Was gilt, wenn Regeln sich widersprechen? Das Günstigkeitsprinzip

Rang	Regel	Beispiel Urlaub
1	**Gesetz** – die Untergrenze für alle	BUrlG: 24 Werktage
2	**Tarifvertrag** – darf das Gesetz nicht unterschreiten	Manteltarifvertrag: 36 Werktage
3	**Betriebsvereinbarung** (Modul 11)	Regeln zur Urlaubsplanung im Betrieb
4	**Arbeitsvertrag**	nur gültig, wenn er nicht schlechter ist als Tarif und Gesetz

Merke: Abweichen darf man nur **zugunsten** der Arbeitnehmer (**Günstigkeitsprinzip**, § 4 Abs. 3 Tarifvertragsgesetz). Mehr Urlaub als im Tarif: erlaubt. Weniger: unwirksam.

5. Warum gibt es Tarifverträge? (S. 31)

Vorteile für die Arbeitnehmer	Vorteile für die Arbeitgeber
• sichere Mindestbedingungen (Lohn, Urlaub, Kündigungsschutz) für die Laufzeit • gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Schutz vor Willkür	• feste Kalkulationsgrundlage: Die Lohnkosten stehen für die Laufzeit fest. • weniger Konkurrenz um Personal über den Lohn; Ruhe im Betrieb (Friedenspflicht, Modul 9)

Aufgabe 3 Geführte Übung: Welcher Vertrag regelt das?

Kreuze an: Steht die Regel im **Manteltarifvertrag (M)**, im **Entgelttarifvertrag (E)** oder im **Gesetz (G)**?

Nr.	Regel	M	E	G
1	Verkäuferinnen in Gehaltsgruppe II bekommen 2.600 € brutto im Monat.	☐	☐	☐
2	Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 37,5 Stunden.	☐	☐	☐
3	Für Arbeit nach 20 Uhr gibt es einen Zuschlag von 20 %.	☐	☐	☐
4	Die Ausbildungsvergütung im 2. Jahr steigt um 60 €.	☐	☐	☐
5	Niemand darf weniger als den Mindestlohn verdienen.	☐	☐	☐
6	Beschäftigte haben 36 Werktage Urlaub im Jahr.	☐	☐	☐
7	Azubis bekommen im 1. Jahr mindestens 724 € (Ausbildungsbeginn 2026).	☐	☐	☐
8	Kassiererinnen gehören zur Gehaltsgruppe II.	☐	☐	☐

Aufgabe 4 Freie Übung: Gilt der Tarifvertrag?

Prüfe zwei Fragen: Ist der Arbeitgeber im Arbeitgeberverband? Ist die Person in der Gewerkschaft? Oder ist der Tarifvertrag allgemeinverbindlich?

4.1 Selin ist ver.di-Mitglied. Ihr Arbeitgeber ist aus dem Handelsverband ausgetreten, als der Tarifvertrag noch lief.

4.2 Marc arbeitet in einer Tankstelle, die in keinem Verband ist. Er ist ver.di-Mitglied.

4.3 Der Tarifvertrag des Einzelhandels wird für allgemeinverbindlich erklärt. Gilt er jetzt auch für Tom (Aufgabe 2)?

4.4 Linas Arbeitsvertrag sieht 30 Werktage Urlaub vor, der Manteltarifvertrag 36. Was gilt?

4.5 Aylins Chefin zahlt ihr freiwillig 50 € mehr als im Tarif. Ist das erlaubt?

Aufgabe 5 Aktuell: Die Tarifrunde 2026 im Einzelhandel

Meldung vom 16.09.2026 (gekürzt)
Nach vier Verhandlungsrunden haben sich **ver.di** und der **Handelsverband Niedersachsen-Bremen** geeinigt. Für rund 300.000 Beschäftigte im Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen steigen die Löhne rückwirkend ab 1. August 2026 um **3 %** und ab 1. Mai 2027 um weitere **2 %**. Untere Lohngruppen und Auszubildende bekommen überdurchschnittlich mehr. Der niedrigste Stundenlohn im Tarif steigt auf **14,20 €** und ab Mai 2027 auf **14,90 €**. ver.di hatte 7 % oder mindestens 225 € mehr und 150 € mehr für Auszubildende gefordert.

5.1 Nenne die beiden Tarifpartner.

5.2 Welche Art Tarifvertrag wurde hier abgeschlossen? Begründe.

5.3 Der gesetzliche Mindestlohn liegt 2026 bei 13,90 €. Um wie viel Euro liegt der niedrigste Tariflohn ab August 2026 darüber?

5.4 Vergleiche Forderung und Ergebnis. Warum liegt das Ergebnis meist dazwischen?

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgaben aus der Abschlussprüfung

Sommer 2024, Aufgabe 14 – Der Tarifvertrag für den Einzelhandel wurde fristgemäß gekündigt. Nun finden Tarifverhandlungen statt. Geben Sie an, welche **2** Sozialpartner den Tarifvertrag abschließen!

1. Gewerkschaft
2. Bundesministerium für Arbeit und Soziales
3. Industrie- und Handelskammer
4. Arbeitgeberverband
5. Berufsgenossenschaft
6. Bundesagentur für Arbeit

Lösung: ☐ ☐

Sommer 2025, Aufgabe 22 – Geben Sie an, was Tarifautonomie bedeutet!

1. Tarifautonomie bedeutet, dass es automatisch zum Arbeitskampf kommt, wenn sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen können.
2. Tarifautonomie bedeutet, dass ein Tarifvertrag für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer einer bestimmten Branche gilt.
3. Tarifautonomie bedeutet, dass alle abgeschlossenen Tarifverträge vom Staat genehmigt werden müssen.
4. Tarifautonomie bedeutet, dass die Tarifvertragsparteien ohne staatlichen Einfluss Tarifverträge abschließen können.
5. Tarifautonomie bedeutet, dass zur Beilegung von allen Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften ein Schlichter vermittelt.

Lösung: ☐

Winter 2022/23, Aufgabe 19 – Die Arbeitsverhältnisse zwischen der Maxikauf GmbH und ihren Mitarbeitern werden unter anderem durch Manteltarifverträge, Lohn- und Gehaltstarifverträge, Betriebsvereinbarungen und individuelle Arbeitsverträge geregelt. Entscheiden Sie in diesem Zusammenhang, welche Erläuterung auf den Manteltarifvertrag zutrifft! Der Manteltarifvertrag …

1. … wird zwischen der Maxikauf GmbH und dem Betriebsrat abgeschlossen.
2. … legt die Höhe der Vergütungen einschließlich der Ausbildungsvergütungen fest.
3. … enthält Regelungen zu Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausenzeiten.
4. … beinhaltet den Zeitpunkt, an dem das jeweilige Arbeitsverhältnis beginnt.
5. … beinhaltet Angaben zur wöchentlichen Arbeitszeit und zum Urlaubsanspruch.

Lösung: ☐

Winter 2020/21, Aufgabe 26 – Stellen Sie mithilfe des abgebildeten Auszugs aus dem Tarifvertragsgesetz (TVG) fest, welche Bedeutung die Tarifbindung für die Maxikauf GmbH hat! *§ 4 (1) Die Rechtsnormen des Tarifvertrags […] gelten unmittelbar und zwingend zwischen den beiderseits Tarifgebundenen […]. (3) Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten.*

1. Zwischen der Maxikauf GmbH und ihren Arbeitnehmern dürfen keine vom Tarifvertrag abweichenden Regelungen getroffen werden.
2. Die Maxikauf GmbH ist nicht an die Inhalte des Tarifvertrags gebunden.
3. Die Maxikauf GmbH darf nur allen oder keinem Arbeitnehmer bessere Bedingungen als im Tarifvertrag gewähren.
4. Zwischen der Maxikauf GmbH und ihren Arbeitnehmern dürfen nur Regelungen getroffen werden, die für die Arbeitnehmer besser sind als im Tarifvertrag.
5. Gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer dürfen freiwillig zu schlechteren als den im Tarifvertrag festgelegten Bedingungen arbeiten.

Lösung: ☐

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Viele Betriebe im Einzelhandel sind nicht (mehr) tarifgebunden. **Erläutere** zwei Gründe, warum Betriebe nicht in den Arbeitgeberverband eintreten, und zwei Folgen für die Beschäftigten.

7.2 Ein Mitschüler sagt: „Warum soll ich Gewerkschaftsbeitrag zahlen? Ich bekomme den Tarif doch sowieso.“ **Beurteile** diese „Trittbrettfahrer“-Haltung aus Sicht des Einzelnen und aus Sicht aller Beschäftigten.

7.3 ver.di fordert, den Tarifvertrag im Einzelhandel wieder für **allgemeinverbindlich** zu erklären. **Stelle** ein Argument dafür und eins dagegen **gegenüber**.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 4)